

1511117-33.2019.8.26.0038

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Comarca: Araras

Foro: Foro de Araras

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/10/2022

... ser usuário e foi abordado em ponto de tráfico quando adquiria drogas. Disse ter sido flagrado mexendo em cano de água onde foi buscar as drogas adquiridas.

De outro lado, os policiais Nadalin Chiari e Thiago Bueno forma firmes ao relatar que, em patrulhamento, em local conhecido por tráfico, avistaram o réu agachado perto da sarjeta, mexendo num cano. Ao notar a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araras

Foro de Araras

Vara Criminal

Rua Antonio Prudente, n. 322, Araras - SP - cep 13600-970

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1511117-33.2019.8.26.0038 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511117-33.2019.8.26.0038

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS RANGEL DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Vistos.

Trata-se de ação penal em face de LUCAS RANGEL DA SILVA, já qualificado, como incurso no crime do art.33, "caput", da Lei 11.343/2006.

Notificação às fls.106.

Defesa Preliminar às fls.110/111.

A denúncia foi recebida, fls.114.

O réu foi citado, fls.159.

Em audiência foram ouvidas três testemunhas e o réu foi interrogado (fls.164/168).

As partes debateram.

Ministério Público pediu a condenação nos moldes da denúncia.

Defesa, por sua vez, requereu absolvição por falta de provas e desclassificação, além de outros benefícios legais.

É a síntese.  
DECIDO.

Não existem preliminares.

No mérito, a pretensão condenatória é procedente.

Materialidade demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 09 e laudo pericial de fls.18/20.

A autoria é certa.

Interrogado, o réu negou a prática delitiva, afirmando ser usuário e foi abordado em ponto de tráfico quando adquiria drogas. Disse ter sido flagrado mexendo em cano de água onde foi buscar as drogas adquiridas.

De outro lado, os policiais Nadalin Chiari e Thiago Bueno forma firmes ao relatar que, em patrulhamento, em local conhecido por tráfico, avistaram o réu agachado perto da sarjeta, mexendo num cano. Ao notar a aproximação da viatura, o acusado ficou sem reação, sendo abordado. Em posse dele foram apreendidas 5 porções de maconha e 10 reais. Mais porções de maconha identicamente embaladas foram encontrada no cano, além de 19 "pinos" de cocaína. Indagado, o réu negou a prática de tráfico, alegando ser usuário.

Consta dos autos também o depoimento do policial civil Bruno Bertanha que limitou-se a dizer que o réu era conhecido por tráfico e visto reiteradamente em pontos de venda de drogas.

São as provas dos autos. A condenação é de rigor.

Sobre a validade probatória das falas dos policiais que participaram da prisão ou investigação do caso em análise, prevalece em nossos Tribunais a posição de que merecem, no mínimo, a mesma credibilidade reservada às demais testemunhas, devendo ser apreciadas à luz do conjunto probatório como um todo.

Nesse sentido:

"Como é cediço, o testemunho dos policiais é de grande valia na prova do tráfico, não tendo suas credibilidades reduzidas em razão de tal condição, salvo na presença de indícios concretos que possam desaboná-los, no sentido de serem eles desafetos do acusado ou quisessem indevidamente prejudicá-lo, o que não se demonstrou, nem sequer por indícios, no curso do presente feito. In casu, não há dúvida razoável de que os policiais aqui ouvidos tinham o torpe propósito de injustamente acusar o apelante, razão pela qual, deve ser, como foi, devidamente considerado tal depoimento na formação do juízo de condenação e de tipicidade." (TJSP, Apelação Criminal nº 0002120-72.2018.8.26.0038, da Comarca de Araras, de relatoria do Des. Paulo Rossi, 12ª. Câmara de Dir. Criminal, em 30 de abril de 2021).

E mais: "O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomado em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta Corte." (STJ - REsp. 751.760/MG, Rel. Ministro Gilson Dipp).

No mesmo sentido, André Estefam ensina que o "depoimento de policial é absolutamente válido, devendo eventual parcialidade ser verificada em cada caso

concreto" (ESTEFAM, André. Provas e Procedimentos no Processo Penal, 2ª ed., São Paulo: Damásio de Jesus, 2008, pag. 55), de forma que o ônus de prova tendente a desqualificar o testemunho do agente é da Defesa, que deverá trazer elementos concretos a desmerecer o testemunho prestado pelo agente estatal.

Não há nos autos nenhum indício que macule a validade probatória dos testemunhos colhidos e acima descritos.

No mais, os testemunhos válidos dos agentes estatais devem prevalecer sobre a mera negativa de autoria sustentada, de maneira isolada, pelo acusado. Nesse sentido, oportuno consignar entendimento consagrado no Egrégio Tribunal Bandeirante. Vejamos:

"Processo penal. Prova. Testemunhos de policiais. Os relatos de policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras isoladas do réu, quando seguros, insuspeitos e estiverem em harmonia com o restante da prova". (TJSP, 9ª Câmara de Dir. Criminal, Apelação nº 0003339-74.2010.8.26.0144, da Comarca de Mogi-Mirim, de relatoria do Des. Souza Nery, em 21 de fevereiro de 2013).

A mera alegação de usuário, ou mesmo de vício, ainda que provada, não impede o reconhecimento da prática de tráfico.

Isso porque, é de conhecimento mediano que usuários e adictos comumente atuam no comércio de substâncias tóxicas ilícitas como meio de sustentar o próprio consumo.

Nessa linha, já se pronunciou também o Tribunal Bandeirante:

"A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam no mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (RJ TJ 101/498).

Assim, entendo não ser o caso de se desclassificar a conduta para o tipificado no art. 28 da Lei Antidrogas, tendo em vista a quantidade de substâncias entorpecentes encontradas e a forma como estavam embaladas, e as denúncias anônimas efetuadas.

De fato, resta evidente pela quantidade de substâncias apreendidas, a forma como estavam acondicionadas e a maneira como se deu a ocorrência, tratar-se da prática de tráfico de drogas, não existindo a possibilidade de ser o réu apenas usuário.

Irrelevante ao deslinde da causa a não demonstração de comercialização da droga no exato momento da prisão.

Isto porque, conforme previsto no art. 33, "caput", a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes independe de prova da venda da droga ou posse de dinheiro, restando bem delineada nos autos a configuração do delito.

De fato, tratando-se de crime de ação múltipla ou de conteúdo variado - que, segundo o Professor Damásio de Jesus, "são crimes em que o tipo faz referência a várias modalidades da ação" - o delito estará consumado com a prática de um ou mais de um dos verbos nucleares, (Direito Penal, 10. Volume, Parte Geral, 6a. Edição, editora Saraiva, 1980, p. 200)

Acerca da caracterização do crime de tráfico pela execução de qualquer verbo do tipo, transcrevo entendimento jurisprudencial dominante, "ex vi":

"O tipo penal de tráfico é de conteúdo variado ou misto alternativo, pois qualquer das condutas descritas tipifica o delito. Assim, mesmo que o agente não tenha comercializado a droga, a simples guarda é suficiente para que se configure o tráfico de entorpecentes" (TJRS, Ap. 697.020.717, Câmb., j. 30-4-1997, rel. Des.

Érico Barone Pires, RT 745/633)

Oportuno ainda lembrar que “para a configuração do crime previsto no artigo 12 da Lei n. 6.368/76, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo a substância entorpecente. Da mesma forma, é inexigível a tradição, para a consumação do delito” (Habeas Corpus n. 39.141-3 Rel. Des. Denser de Sá, RJTJESP 97/512).

Na mesma linha de raciocínio já decidiu o STF que “a noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização” (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993 p. 11012).

Assim sendo, o réu deve ser condenado.

Passo a dosar a pena.

A pena deve ser aumentada em 1/5 na fase intermediária por ser o réu reincidente específico (autos nº. 5531-94/2016).

Inviável a aplicação do redutor do §4º, do art.33, por ser reincidente.

O regime inicial deve ser o fechado pelo mesmo fundamento.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu LUCAS RANGEL DA SILVA, já qualificado, como incurso no crime do art.33, "caput", da Lei 11.343/2006, ao cumprimento de pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 dias-multa, no mínimo legal.

Poderá apelar em liberdade.

Custas em 100 UFESPs.

Anotem-se. Comuniquem-se. Providencie-se o necessário, com urgência.

Determino a destruição das drogas e o perdimento do numerário apreendido. Oficie-se. PRIC.

Araras, 31 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA